

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 497/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอำนาจ พีระวัฒนสกุล

จำเลย

นายอำนาจ พีระวัฒนสกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงไม่ชอบ และข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นฟังมานั้นเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ หรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 118)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 27 ทวิ พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2499 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำผิด พ.ศ. 2499 มาตรา 4,5,6,7,8,9 ลงโทษปรับ 12,029,604.52 บาท (สิบสองล้านสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่บาทห้าสิบสองสตางค์) หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับเป็นระยะเวลา 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 ธิบของกลาง

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 115)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 118)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่อาจแสดงหลักฐานการเสียภาษีอากรสินค้าของกลางให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบได้ และไม่เชื่อว่าจำเลยซื้อสินค้าของกลางจากร้านค้าโดยผ่าน พิธีการเสียภาษีอากรมาแล้ว พิจารณาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ลงโทษปรับจำเลย 12,029,604.52 บาทศาลอุทธรณ์พิพากษายืน การที่จำเลยฎีกาใจความว่าศาลล่างสองศาลไม่รับฟังพยานโดยตรงจากพยานบุคคลและพยานเอกสารหมาย จ.8-จ.15และ จ.21-จ.30 ว่าสินค้าของกลางได้ผ่านพิธีการเสียภาษีอากรของศุลกากรมาแล้ว แต่กลับรับฟังพยานหลักฐานแวดล้อม ทั้งโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าสินค้าของกลางไม่ใช่สินค้าตามเลขที่ในใบขนเลขที่ในใบเสร็จรับเงินภาษีอากร เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงในการชั่ง น้ำหนักพยานหลักฐาน ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่อาจแสดงหลักฐานการเสียภาษีอากรสินค้าของกลางให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบได้ และไม่เชื่อว่าจำเลยซื้อสินค้าของกลางจากร้านค้าโดยผ่าน พิธีการเสียภาษีอากรมาแล้ว พิจารณาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรฯ ลงโทษปรับจำเลย 12,029,604.52 บาทศาลอุทธรณ์พิพากษายืน การที่จำเลยฎีกาใจความว่าศาลล่างสองศาลไม่รับฟังพยาน

โดยตรงจากพยานบุคคลและพยานเอกสารหมาย จ.8-จ.15และ จ.21-จ.30 ว่าสินค้า
ของกลางได้ผ่านพิธีการเสียภาษีอากรของศุลกากรมาแล้ว แต่กลับรับฟังพยานหลัก
ฐานแวดล้อม ทั้งโจทก์นำสืบไม่ได้ว่าสินค้าของกลางไม่ใช่สินค้าตามเลขที่ใบใบขน
เลขที่ใบใบเสร็จรับเงินภาษีอากร เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงในการชั่ง น้ำหนักพยาน
หลักฐาน ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ